T9 🧠 Para memorizar

Daños derivados del trabajo

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-20

🔢 Cifras

págs. 3–10

120 M
accidentes al año en el mundo (OIT)

20.000 M €
indemnizaciones al año

1 día
de ausencia mínima para un accidente con baja

1.753.498
accidentes del estudio de Bird

Bird: por cada lesión grave	
Lesiones menores	9,8
Daños a la propiedad	30,2
Horas de entrevistas	4.000

Tye y Pearson	
Fatal o grave	1
Leves (3+ días de baja)	3
Primeros auxilios	50
Daños a la propiedad	80
Incidentes sin daños	400

📖 Definiciones

págs. 3–17

Daños derivados del trabajo (LPRL art. 4)

Enfermedades, patologías o lesiones **con motivo u ocasión** del trabajo.

Accidente de trabajo (LGSS art. 156)

Lesión corporal · **por cuenta ajena** · **con ocasión o por consecuencia** del trabajo.

Accidente (concepto técnico)

Suceso anormal, no deseado, **brusco e inesperado**, normalmente evitable, que **puede** causar lesiones.

Incidente

Sin daño a la salud; con poco que cambie, sería accidente. «Revelador de riesgos».

Enfermedad profesional (LGSS art. 157)

Por cuenta ajena · actividad del **cuadro** · sustancia del **cuadro** (RD 1299/2006).

Enfermedad derivada del trabajo

Deterioro por **exposición crónica** a situaciones adversas.

✅ ¿Es accidente de trabajo?

págs. 5–6 y 15

Sí

In itinere · cargo sindical · tareas de otra categoría · salvamento conectado con el trabajo · enfermedad común **exclusivamente** por el trabajo · enfermedad previa agravada · enfermedades intercurrentes · **intoxicación aguda** por sobreexposición · enfermedad del trabajo fuera del cuadro (causa exclusiva)

No

Si algo **rompe el nexo causal** con el trabajo · enfermedad común sin causa exclusiva en el trabajo · autónomo (con excepciones)

🧩 Listas

págs. 7–20

Costes directos

Pólizas · indemnizaciones · gastos sanitarios · sanciones y recargos · abogados

Costes indirectos

Pérdidas productivas, de tiempo, de mercado, de equipamiento y materiales. **Pueden superar a los directos**. Métodos: **Heinrich, Simonds**

EP frente a accidente

Igual: el **contacto**. Distinto: la **duración** del contacto

Fallos en el control

Organizativos (los que más influyen) · de la **tarea** (ajuste físico y mental) · **personales**

⚠ Trampas típicas

Investigar ≠ buscar culpables · accidente con baja = **al menos 1 día** sin contar el del accidente · nuevas EP en el cuadro: informe **preceptivo del Ministerio de Sanidad** · los valores límite son para una **población, jornada y vida laboral normales** · los fallos de control son **responsabilidad de la dirección**.

Lo que hay que saberse de la Unidad Didáctica 9 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.